

1501675-21.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... associados para a prática do tráfico de drogas, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 104 porções de maconha (224g), 120 porções de cocaína (105g) e 289 porções de "crack" (86g).

Prisão em flagrante dos então indiciados convertida em preventiva (fls. 105/111), Liberdade provisória concedida a Gabriela em HC (fls. 117/121).

Denúncia recebida em 28.07.2021 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501675-21.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501675-21.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WENDRYK STOCKMANN DE SOUZA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. WENDRYK STOCKMANN DE SOUZA e GABRIELA REZENDE SANTOS RAIMUNDO foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 33, "caput", e 35, da Lei nº 11.343/06, porque, em 24.07.2021, na Rua Marília, nº 09, Parque América, Rio Grande da Serra, previamente associados para a prática do tráfico de drogas, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 104 porções de maconha (224g), 120 porções de cocaína (105g) e 289 porções de "crack" (86g).

Prisão em flagrante dos então indiciados convertida em preventiva (fls. 105/111), Liberdade provisória concedida a Gabriela em HC (fls. 117/121).

Denúncia recebida em 28.07.2021 (fl. 169).

Citados, os acusados apresentaram defesa (fls. 201/212).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogados os acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado Wendryk por tráfico e a absolvição da acusada Gabriela. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição em relação a ambos os crimes e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido procede em parte.

A materialidade do tráfico foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/07), autos de exibição, apreensão e constatação preliminar (fls. 28/30 e 12/14), laudos de exame químico-toxicológico, positivos para cocaína (fls. 247/279) e, sobretudo, pela prova oral colhida, segura no sentido de demonstrar a ocorrência dos delitos.

A autoria também é inequívoca, ao menos em relação ao acusado Wendryk.

Os PM José Marques e José Martins dos Santos Filho disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando cruzaram com o veículo ocupado pelos acusados. Wendryk estava na direção e, ao avistar a viatura, demonstrou bastante nervosismo, razão pela qual foi abordado. No interior do veículo, debaixo do banco do motorista, encontraram um saco contendo algumas porções de maconha, cocaína e "crack". De pronto, Wendryk teria confessado a prática do tráfico, dizendo que era responsável por abastecer as "biqueiras" de Rio Grande da Serra. Isentou, contudo, a acusada Gabriela, sua esposa que o acompanhava, de responsabilidade. No momento da abordagem, Wendryk não portava qualquer documento de identificação e disse que estavam em um imóvel distante acerca de 300m do local, cujo endereço forneceu.

Perguntado se havia mais drogas no local ele logo disse que sim. Lá, e aberta a porta pelo acusado, localizaram o restante da droga apreendida, em uma bolsa ao lado de um colchão no chão, além de um documento de identificação de Gabriela.

Gabriela, por sua vez, disse inicialmente que não sabia das drogas e nem do envolvimento de Wendryk com o tráfico, depois disse que sabia.

Interrogado, Wendryk negou as acusações. Disse que estava voltando do trabalho para casa com a esposa quando foram abordados pelos policiais. Desceu do carro. Não acharam nada, nem com ele, nem no carro. Perguntaram se ele tinha passagem, tendo respondido que sim. Um policial, então, olhou para o outro e perguntou se ele tinha algo de ilícito em casa. A resposta foi negativa. Foram até o local. Autorizou a entrada dos policiais, mas não acharam nada. Mesmo assim, foi levado para a delegacia. Somente na delegacia viu a mochila com as drogas supostamente de sua propriedade. Falaram para ele "assumir" a droga a fim de liberar a esposa, mas ele se recusou. Não conhecia os policiais que efetuaram a prisão.

Gabriela, na mesma linha, negou as acusações. Disse que apenas acompanhava o marido no momento da abordagem. Não traziam nada de ilícito, tanto é que os policiais não acharam de ilícito, nem no carro, nem com eles. Foram até a sua casa, mas ficou de fora, na viatura, com Wendryk. Não acompanhou as buscas. Os policiais entraram sozinho. Viu a mochila com as drogas apenas na delegacia. Não conhecia os policiais.

Diante da prova produzida, patente a caracterização do crime de tráfico, mas apenas em relação ao acusado Wendryk, em especial pela apreensão da droga na fase policial e as condições em que eles foram encontrados.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

Não há qualquer dúvida dos depoimentos prestados.

Os policiais afirmam expressamente que tinham condição de ver - e viram - o acusado bastante nervoso no interior do veículo, o que motivou a abordagem.

Na sequência, em busca veicular, encontraram diversas porções de maconha, cocaína e "crack" em uma sacola escondida embaixo do banco do motorista, além do restante das drogas, de mesma espécie, em um imóvel cujo endereço, segundo afirmam, foi fornecido por Wendryk no momento da abordagem.

É o que basta, não convencendo a tese de irresponsabilidade.

Nada há que desabone o depoimento dos policiais, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição dos acusados, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoas por eles até então desconhecidas, sujeitando-se, com isso, às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de perderem a sua farda e serem presos.

A associação, contudo, não foi comprovada, até mesmo em razão da absolvição da acusada Gabriela.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que praticou o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: natureza das substâncias negativa, em razão não apenas do maior poder vulnerante da cocaína, mas da variedade de drogas apreendidas; quantidade das substâncias também negativa, já que apreendidas com os acusados 104 porções de maconha (224g), 120 porções de cocaína (105g) e 289 porções de "crack" (86g); personalidade do agente neutra; conduta social neutra; culpabilidade normal; antecedentes negativos, em vista da FA e certidões (fls. 69/72); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e inexistente o comportamento da vítima. Fixo, portanto, a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, e na terceira, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena final em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na terceira fase, cumpre esclarecer que não incide a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Isso porque, além de já ter passagens por tráfico, dedicado à venda de droga, em quantidade tão expressiva, ademais, evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, assim, que integre, em maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa de maior amplitude.

3. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para dar Wendryk Stockmanns de Souza como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa. Absolvo-o da imputação relativa ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Absolvo, ainda, Gabriela Rezende Santos Raimundo de ambas as imputações (art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Fixo o valor do dia-multa em seu mínimo, ante a condição financeira dos réus. Tendo em vista o total de pena aplicada, fixo para ambos o fechado como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do comando do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão do montante de pena, inviáveis a substituição por restritiva de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática do crime, bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo com histórico específico de passagens por tráfico. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele diversas porções de maconha, cocaína e "crack" - quase 500 porções, quase 500g. Por tais razões, absolutamente necessária a custódia cautelar, não apenas para assegurar a aplicação da lei penal, mas para manutenção da ordem pública.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Determino o perdimento do dinheiro apreendido com os acusados, já que proveniente do tráfico (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.